

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7119/2552

บริษัทชิตลม มารีน เซอร์วิสเชส

แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

นายสมชาย จิตพิณิจยล

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26, มาตรา 30
พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต นำเอาสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีที่ปรากฏ
อยู่แล้วไปขอรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนายทะเบียนสิทธิบัตรได้
รับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้แก่จำเลย โดยมีข้อถือสิทธิว่า "1. การใช้เสื้อปुरुองหรือ
หีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกันและดูดซับความชื้นโดยที่เสื้อนี้ทอ
ขึ้นจาก (ก) ต้นรูปฤษี กกรังกา และ/หรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดย
ปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก (ข) เส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย" ข้อถือ
สิทธิดังกล่าวเป็นข้อถือสิทธิในการใช้เสื้อ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์เสื้อ และกรรมวิธีดังกล่าวไม่มีความใหม่โดยสิ้นเชิง ทั้งไม่มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่จำเลยกลับอาศัยสิทธิที่ได้มาโดยไม่
สุจริตดังกล่าวไปแจ้งความดำเนินคดีแก่โจทก์และพวก ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย
หาย ความจริงแล้วโจทก์ใช้เสื้อกกกับคานไม้ไผ่รวกเพื่อระบายอากาศภายในระวาง
เรือ มิได้ใช้เสื้อกกปुरुองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกันหรือ
ดูดซับความชื้น โจทก์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของจำเลย นับเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในการฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย โดยมีคำขอท้ายฟ้องให้

พิพากษาเพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยออกจากสารบบทะเบียนสิทธิบัตรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา คำฟ้องของโจทก์จึงพอเข้าใจได้แล้วว่าโจทก์กล่าวอ้างว่าสิทธิ
บัตรของจำเลยได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อถือสิทธิดัง
กล่าวเป็นข้อถือสิทธิในการใช้สื่อทั้งไม่มีความใหม่และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
กับขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย ถือว่าคำฟ้องของโจทก์ได้แสดงให้เห็นพอเข้าใจได้
ถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับแล้ว ตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 และมาตรา
30 ประกอบข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540
ข้อ 6 วรรคหนึ่ง ฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ให้นิยามคำว่า "สิทธิบัตร" และ "การ
ประดิษฐ์" ทั้งได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 แต่ไม่ได้บัญญัติถึง
การให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่าง
หากโดยชัดแจ้ง และไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช้ในลักษณะตาม
ฟ้อง กรณีไม่อาจแปลความพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไปได้เช่นนั้น ดังนั้น
สิทธิบัตรของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่ (New use patent)
เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง

ต้นกกช้างหรือต้นรูปฤษี หรือกกชนิดอื่น ๆ เป็นวัชพืชที่ใช้ทดแทนกับวัสดุอื่น
เพื่อใช้ในการทอเสื่อได้อยู่แล้ว เสื่อที่ทอขึ้นจากวัสดุดังกล่าวมีหรือใช้เป็นที่ยักแพร
หลายในประเทศไทยก่อนวันที่จำเลยขอรับสิทธิบัตร เพราะฉะนั้นการที่จำเลยใช้ต้น
กกช้าง หรือต้นรูปฤษีหรือกกชนิดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในข้อถือสิทธิมาทอเสื่อจึงไม่
ทำให้เสื่อดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำเลยย่อมไม่อาจได้รับสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์
เสื่อ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ
เหมา หรือผู้รับจัดการบรรทุก และ/หรือบรรจุสินค้าในระวางเรือหรือในตู้สินค้า ตลอด
จนหาวัสดุในการจัดวาง เรียง ปู หรือทับในระวางเรือสินค้า เป็นต้นว่า การใช้เสื่อกก
หรือเสื่อราแพนปูรองพื้นระวางเรือสินค้าตามลักษณะของงานหรือสินค้า จึงมีการผลิต
เสื่อกกออกมาจำหน่ายเป็นที่แพร่หลายทั่วไปเป็นเวลานานแล้ว เกี่ยวกับคดีนี้จำเลย
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต นำเอาสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีที่ปรากฏอยู่แล้วไปขอรับสิทธิบัตร
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนายทะเบียนสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้
แก่จำเลยโดยมีข้อถือสิทธิว่า "1. การใช้เสื่อปูรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือ
บรรทุกสินค้า เพื่อกันและดูดซับความชื้นโดยที่เสื่อนี้ทอขึ้นจาก (ก) ดันรูปทึบ
รังกา และ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้าง
ภายนอก (ข) เส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย" ข้อถือสิทธิดังกล่าวเป็นข้อถือสิทธิใน
การใช้เสื่อ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์เสื่อแต่อย่างใด และ
กรรมวิธีดังกล่าวไม่มีความใหม่โดยสิ้นเชิง ทั้งไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่อย่าง
ใด จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่จำเลยกลับอาศัยสิทธิที่ได้มาโดยไม่สุจริตดังกล่าว
ไปแจ้งความดำเนินคดีแก่โจทก์และพวก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ความจริง
แล้วโจทก์ใช้เสื่อกกกับคานไม้ไผ่รวกเพื่อระบายอากาศภายในระวางเรือ หาได้ใช้เสื่อ
กกปูรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้าเพื่อกันหรือดูดซับความชื้น
แต่อย่างใดโดยใช้เพื่อการระบายอากาศภายในระวางเรือ ป้องกันสิ่งสกปรก และ
ป้องกันเสียหายหรือกึ่งไม้เกาะเกี่ยวกระสอบหรือภาชนะหีบห่อสินค้าฉีกขาดเสีย
หาย โจทก์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของจำเลย นับเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในการฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย ขอให้พิพากษาเพิกถอนสิทธิบัตรของ

จำเลยทะเบียนหมายเลขที่ 8871 ออกจากสารบบทะเบียนสิทธิบัตรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

จำเลยให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยประกอบธุรกิจด้านบริการให้
กับเรือในประเทศและต่างประเทศ ใช้ชื่อกิจการว่าบริษัทแบมบู อินเตอร์ เวิร์คส์ แอน
ซ์พลาย จำกัด โดยบิดาของจำเลยคือ นายเตียงควง มีความชำนาญด้านการบรรทุก
และขนถ่ายสินค้าทางเรือเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันจำเลยรับช่วงกิจการ
ในการให้บริการด้านการทำความสะอาดระหว่างของเรือเดินสมุทรต่างประเทศก่อนจะ
บรรทุกสินค้า กับรับบรรจุหีบห่อ ลังไม้ ลังเหล็กและรับงานโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้
นี้ จำเลยเป็นผู้เริ่มต้นนำเสื่อกกมาใช้เพื่อปูรองสินค้าเป็นรายแรก ซึ่งแต่เดิมใช้เสื่อ
รำแพน (เสื่อไม้ไผ่) กับไม้รวกปูรอง โดยในช่วงปี 2538 จำเลยคิดค้นและใช้ต้น
กกช้างหรือต้นรูปฤษีมาทอเสื่อ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 จำเลยจึงได้ยื่น
คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสื่อกกของจำเลย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
โดยชอบด้วยกฎหมาย หาใช้งานที่ปรากฏอยู่แล้วตามที่โจทก์กล่าวอ้าง เรือที่ต้องวิ่ง
ระยะทางไกลเดินทางเป็นเวลานานต้องใช้วัสดุปูรองสินค้าที่เป็นเสื่อรำแพนหรือเสื่อ
กกเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า สิทธิบัตร
หมายเลขที่ 8871 ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนสิทธิบัตร
หมายเลขที่ 8871 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"พิเคราะห์แล้ว คดีมีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจรับ
จัดหา ซื้อขายวัสดุ และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผูกมัดรัดตรึง ค้ายัน เรียงสินค้า จัด

วางสินค้าในเรือเดินทะเล รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กองเรือจำเลยได้รับสิทธิบัตร ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 จำเลยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่โจทก์และบุคคลอื่นในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 24

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกมีว่าฟ้องโจทก์เคลื่อนคลุมหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า เสือชนิดประเภทตามสิทธิบัตรของจำเลยได้เคยมีการใช้ การประดิษฐ์ หรือนำมาใช้เฉพาะที่เฉพาะกรณีตามสิทธิบัตรแล้วเมื่อใด หรือไม่อย่างไร และไม่ได้โต้แย้งคุณสมบัติของเสือชนิดประเภทตามสิทธิบัตรของจำเลย เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต นำเอาสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีที่ปรากฏอยู่แล้วไปขอรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนายทะเบียนสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้แก่จำเลย โดยมีข้อเท็จจริงว่า "1. การใช้เสือปูลองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกันและดูดซับความชื้นโดยที่เสือนี้ทอขึ้นจาก (ก) ดันรูปถัก กกรังกา และ/หรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก (ข) เส้นเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย" ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงในการใช้เสือ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์เสือแต่อย่างใด และกรรมวิธีดังกล่าวไม่มีความใหม่โดยสิ้นเชิง ทั้งไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่อย่างใด จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่จำเลยกลับอาศัยสิทธิที่ได้มาโดยไม่สุจริตดังกล่าวไปแจ้งความดำเนินคดีแก่โจทก์และพวก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ความจริงแล้วโจทก์ใช้เสือกกกับคานไม้ไผ่รวกเพื่อระบายอากาศภายในระวางเรือหาได้ใช้เสือกกปูลองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้าเพื่อกันหรือดูดซับความชื้นแต่อย่างใด โจทก์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของจำเลย นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย โดยมีคำขอท้ายฟ้องให้พิพากษาเพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยทะเบียนหมายเลขที่ 8871 ออกจากสารบบ

ทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา คำฟ้องของโจทก์จึงพอเข้าใจได้แล้วว่า โจทก์กล่าวอ้างว่าสิทธิบัตรของจำเลยได้รับการจดทะเบียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงในการใช้เสีย ทั้งไม่มีความใหม่ และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกับขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลย ถือว่าคำฟ้องของโจทก์นี้ได้แสดงให้เห็นพอเข้าใจได้ถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้ว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 และมาตรา 30 ประกอบข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายข้อความอื่นตามที่จำเลยอุทธรณ์ เพราะเป็นรายละเอียดที่น่าสืบในชั้นพิจารณาได้ เมื่อจำเลยให้การต่อสู้คดีในทำนองว่า จำเลยเป็นผู้คิดค้นและใช้ต้นกกช้างหรือต้นรูปฤๅษีมาทอเสื่อ ต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสื่อกกของจำเลย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หาใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้วตามที่โจทก์กล่าวอ้างแสดงให้เห็นว่าจำเลยสามารถเข้าใจฟ้องกับให้การต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ว่าฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการที่สองมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า หนังสือรับรองของโจทก์ไม่ปรากฏชื่อนายชัยวัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ การร่วมลงลายมือชื่อจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า โจทก์แก้ไขคำฟ้องว่า บริษัทชิดลม มารีน เซอร์วิส เซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (โจทก์) โดยนายชำนาญ กรรมการผู้มีอำนาจ แสดงว่า นายชำนาญสามารถกระทำการแทนโจทก์ได้ เมื่อนายชำนาญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของโจทก์ในการแต่งตั้งทนายความ และทนายโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้อง

ของโจทก์ถูกต้องแล้ว โจทก์ยอมฟ้องคดีนี้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แม้จะปรากฏว่าในใบแต่งตั้งนายความดังกล่าวมีนายชัยวัฒน์ ไว้ด้วย ก็หาทำให้ความสมบูรณ์ในการฟ้องคดีนี้ของโจทก์ดังกล่าวต้องเสียไปแต่อย่างใดไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้แก้ไขคำให้การหรืออุทธรณ์คดีในประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์อีก จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการสุดท้ายมีว่า สิทธิบัตรของจำเลยออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า สิทธิบัตรของจำเลยออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรพิจารณาเสียก่อนว่า จำเลยได้รับสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ในลักษณะใด โดยจำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าขอบเขตของการคุ้มครอง (ข้อถือสิทธิ) ตามสิทธิบัตรของจำเลยนั้นจำเลยขอรับความคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์ แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วจำกัดขอบเขตของการคุ้มครองตามสิทธิบัตรของจำเลยไว้เพียงเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โจทก์กล่าวอ้างในทำนองว่าสิทธิบัตรของจำเลยเป็นสิทธิบัตรเพื่อการใช้ ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เห็นว่าในเรื่องของสิทธิบัตรการใช้ใหม่ (New use patent) นั้น ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ให้นิยามศัพท์คำว่า "สิทธิบัตร" คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ "การประดิษฐ์" คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ทั้งได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี หมายถึง สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำ

เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช้ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีไม่อาจแปลความพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไปได้เช่นนั้นตามที่นางสาวดุชนีย์ พยานโจทก์ซึ่งรับราชการสังกัดกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และเป็นผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้เบิกความว่า การประดิษฐ์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีหรือวิธีการหรือการเตรียม และการใช้ อนึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ข้อ 5 นั้น เป็นการระบุถึงข้อถือสิทธิว่า คำขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียว (1) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุกรรมวิธีในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น (2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครองและระบุอุปกรณ์และหรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น ยังไม่อาจถือว่า ข้อความตามข้อ 5 (1) ข้างต้นหมายความว่า การประดิษฐ์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนั้น สิทธิบัตรของจำเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่ (New use patent) เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง

ส่วนปัญหาว่า สิทธิบัตรของจำเลยดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือไม่ เพราะตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อ 5.2 ระบุไว้ทำนองว่า การประดิษฐ์ของจำเลยมีกรรมวิธีที่แตกต่างจากการประดิษฐ์เสียที่มีอยู่ในปัจจุบันปัญหานี้โจทก์มีนางสาวดุชนีย์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรมาเบิกความเป็นพยานประกอบเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ยืนยันว่า การประดิษฐ์ของจำเลยไม่อาจรับจดทะเบียนในส่วนของผลิตภัณฑ์เสียและวิธีการประดิษฐ์เสีย เพราะไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น กับมีนายนิรันดร์ นายชัยวัฒน์ นายชำนาญ และนาย

ชาญวิทย์ มาเบิกความเป็นพยานในทำนองเดียวกันว่า เสือกที่ใช้ในการปูลงระวางเรือสินค้านั้นมีมาเป็นเวลานานแล้ว เช่นตามที่ปรากฏในหนังสือการพาณิชย์นาวีโดยพลเรือโทหลวงชาญชัยศึก (ชื่น) เอกสารหมายเลข 9 ส่วนจำเลยมีตัวจำเลย นายเสน่ห์ นางน้อย และนายเรงชัย มาเบิกความเป็นพยานในทำนองว่า จำเลยเป็นผู้คิดค้นและใช้ต้นกกช้างหรือต้นรูปฤษีมาทอเสื่อ เห็นว่า ในกรณีของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นั้น แม้จำเลยจะนำสืบในทำนองว่า จำเลยเป็นผู้คิดค้นและใช้ต้นกกช้างหรือต้นรูปฤษีมาทอเสื่อ แต่ตามสิทธิบัตรของจำเลยเอกสารหมายเลข 1 ในข้อถ้อยสิทธิระบุว่าเสื่อทอขึ้นจากต้นรูปฤษี กกสามเหลี่ยม หรือกกรงก และหรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า โดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก จึงแสดงว่าจำเลยขอรับสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ของตนคือ การใช้ต้นรูปฤษี กกสามเหลี่ยม หรือกกรงก และหรือกกกลม ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าในการทอเสื่อ ซึ่งเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่บุคคลอื่นจะใช้วัสดุดังกล่าวในการทอเสื่อไม่ได้ แต่ในทางกลับกัน การที่จำเลยระบุข้อถ้อยสิทธิในลักษณะเช่นนี้ หากเคยมีการทอเสื่อโดยใช้วัสดุเหล่านี้มาก่อนเท่ากับการประดิษฐ์ของจำเลยเคยมีอยู่แล้วและไม่มี novelty ซึ่งตามพยานหลักฐานของโจทก์แสดงว่า ผลิตภัณฑ์เสื่อมีมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีการใช้ต้นกกในการทอเสื่อดังกล่าว รวมถึงต้นกกช้างหรือต้นรูปฤษี ใบผือ ต้นกกสามเหลี่ยม และกกไต่หย่าหรือกกกลมด้วย นอกจากนี้นางสาวดุชนีย์ เบิกความด้วยว่า ต้นกกที่ต่างกันไม่เป็นคุณสมบัติที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ เมื่อพิจารณาสิทธิบัตรของจำเลยเอกสารหมายเลข 1 ในส่วนของรายละเอียดของการประดิษฐ์ข้อ 2 เรื่อง ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์โดยย่อ ก็ระบุว่า "ต้นรูปฤษี" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า "ผือ" หรือ "กกช้าง" ซึ่งต้นกกช้างหรือต้นรูปฤษี หรือกกชนิดอื่น ๆ นั้นเป็นวัชพืชที่ใช้ทดแทนกับวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการทอเสื่อได้อยู่แล้ว ทำให้น่าเชื่อว่าเสื่อที่ทอขึ้นจากวัสดุดังกล่าวมีหรือใช้เป็นที่ยึดจักแพร์หลายอยู่แล้วในประเทศไทยก่อนวันที่จำเลยขอรับสิทธิบัตร เพราะฉะนั้น การที่จำเลยใช้ต้นกกช้าง หรือต้นรูปฤษีหรือกกชนิดอื่น ๆ

ตามที่ปรากฏในข้อถือสิทธิมาทอเสื้อจึงไม่ทำให้เสื้อดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
จำเลยย่อมไม่อาจได้รับสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์เสื้อ

สำหรับกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธีนั้น อาจพิจารณาว่าเป็นกรรมวิธีในการกันและดูด
ซับความชื้นโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อของจำเลย อย่างไรก็ตาม โจทก์นำเสนอพยานหลัก
ฐานต่าง ๆ ในทำนองว่า มีการใช้เสื้อกกปูรองระหว่างเรือสินค้าเพื่อเป็นการระบาย
อากาศ และสิทธิบัตรของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อถือสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
สิทธิบัตรของจำเลย เอกสารหมาย จ.1 นั้น ก็ไม่มีข้อความเกี่ยวกับกรรมวิธีในการ
ผลิตเสื้อ หรือกรรมวิธีในการกันและดูดซับความชื้นอันเป็นลักษณะของการประดิษฐ์
ไว้เลย จึงไม่ปรากฏว่าจำเลยจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของสิทธิบัตรกรรมวิธี
ได้อย่างไร นอกจากนั้น ตามสิทธิบัตรของจำเลยเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 4 เรื่อง การ
เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการผลิตเสื้อ ก็ไม่ปรากฏว่ามีชั้น
ตอนของกรรมวิธีที่ใหม่เช่นใด ทางนำเสนอของจำเลยเองก็เห็นว่า จำเลยนำด้นกกข้าง
หรือต้นรูปฤษีมาใช้ในการทอเสื้อนั้นโดยไม่ได้มีวิธีการพิเศษอื่นใด กล่าวคือ นาย
เสน่ห์ เบิกความว่า เดิมชาวบ้านทอเสื้อจากด้นกกทั้งด้น แต่จำเลยแนะนำให้ผ่าด้นกก
เป็น 2 ส่วน จะทำให้ได้เสื้อเพิ่มขึ้น และตอบนายโจทก์ถามค้านว่าการผ่าด้นกก
ทำได้ง่ายด้นกกทั้งด้นจะทอเสื้อได้ง่ายกว่าด้นกกที่ผ่าเป็น 2 ส่วน ในการทอเสื้อจะ
ต้องนำด้นกกไปตากแห้งก่อน หากเสื้อเปียกน้ำพยานคิดว่าเสื้อทั้งสองแบบเปียกน้ำ
ได้พอกัน นางน้อย เบิกความว่า เสื้อแบบของจำเลยทอได้ง่ายและเร็วกว่า แต่ตอบ
นายโจทก์ถามค้านว่า พยานไม่เคยทอเสื้อ เพียงซื้อมาขายไปเท่านั้น นายเริงชัย
เบิกความว่าเสื้อกกของจำเลยดีกว่าเสื้อไม้ไผ่เพราะได้พื้นที่มากกว่า ส่วนจำเลยได้
เบิกความถึงรายละเอียดในการทำเสื้อราแพน การทอเสื้อกกกลม การทอเสื้อกก
สามเหลี่ยม และการทอเสื้อจากด้นกกข้างหรือต้นรูปฤษี ซึ่งมีเครื่องทอเสื้อแบบใหม่
อย่างไรก็ตาม จำเลยเบิกความตอบนายโจทก์ถามค้านว่า การผึ่งแดดเพื่อให้ด้นกก
แห้งไม่มีเทคนิคหรือวิธีการพิเศษใด ๆ การทอเสื้อของชาวบ้านนอกจากการผ่าครึ่ง

และการลดจำนวนเส้นเอ็นแล้ว ไม่มีวิธีการใด ๆ เป็นพิเศษ คงเหมือนวิธีการดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยทอเสื้อกันมา ตันกกขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีการนำไปชุบน้ำยาพิเศษ การทอเสื้อมีเทคนิคพิเศษตามที่จำเลยแนะนำชาวบ้านคือ ทำให้ยาวขึ้นเพื่อให้ได้เนื้อเสื้อต่อผืนมากขึ้น จึงไม่ปรากฏว่าการทอเสื้อของจำเลยมีความใหม่อย่างใด ส่วนเรื่องคุณสมบัติในการกันและดูดซับความชื้นที่จำเลยกล่าวอ้างนั้น จำเลยเบิกความว่า จำเลยนำตันกกดังกล่าวไปตากแดดใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน จนแห้งและเหลือง แล้วทำการทดลองโดยการใช้ขวดแก้วพร้อมฝาปิดสนิท 2 ใบ ใบหนึ่งนำตันกกดังกล่าวตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ไม่ลอกโครงสร้างภายนอกใส่ไว้ ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นขวดเปล่า ปิดฝาให้สนิททั้งสองขวด นำไปใส่ตู้กระจกโดยมีของหนักทับไว้ และเทน้ำเย็นลงไปในตู้กระจก ทั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง พบว่าขวดแก้วเปล่าจะมีลักษณะมัวเห็นเป็นหยดน้ำเกาะตามผนังขวด สำหรับขวดที่ใส่ตันกกดังกล่าวไว้มีความใสสว่างไม่มีหยดน้ำเกาะตามผนังขวด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 47 และจำเลยได้เคยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทำการวิเคราะห์ตรวจสอบปรากฏตามเอกสารหลาย หมายเลข 50 เห็นว่าการทดลองดังกล่าวของจำเลยเป็นการนำตันกกข้างหรือตันรูปฤๅษีในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปทำการทดลอง โดยไม่มีรายละเอียดในขั้นตอนใดที่เป็นพิเศษ จึงน่าจะเป็นคุณสมบัติของตันกกข้างหรือตันรูปฤๅษีที่จำเลยค้นพบมากกว่าจะเป็นสิ่งที่จำเลยประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิทธิบัตรของจำเลยจึงไม่อาจพิจารณาให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(บุญรอด ตันประเสริฐ-พลรัตน์ ประทุมทาน-รัตน กองแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ